



Прокуратура
Российской Федерации
Уральская транспортная
прокуратура
**Сургутская
транспортная прокуратура**

Привокзальная ул., 17, г. Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
628414, тел. (3462) 39-28-83



Председателю
РКООИ «ЦИП «Тангай»

Богдановскому С.В.

taganai89@yandex.ru

10.06.2025 № 214ж-2025/20009815/Он66-25

На № _____

Сургутской транспортной прокуратурой Ваше обращение о возможных нарушениях федерального законодательства при перевозке пассажиров с инвалидностью воздушным транспортом, поступившее в прокуратуру 12.05.2025, рассмотрено.

Проведенной проверкой установлено, что Вы 24.04.2025 и 26.04.2025 осуществляли авиаперелёт рейсом ЮТ-456/455 по маршруту «Ноябрьск - Москва (Внуково) - Ноябрьск».

Заявителю разъясняю, что порядок посадки на борт воздушного судна маломобильного гражданина, передвигающегося на инвалидной коляске с электроприводом и без, установлен ст. 106.1 Воздушного кодекса РФ (далее – ВК РФ) и Порядком предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, утвержденным приказом Минтранса РФ от 15.02.2016 № 24 (далее – Приказ Минтранса № 24).

Пункт 26.8 Приказа Минтранса № 24 регламентирует, что если воздушное судно установлено на месте стоянки, оборудованном телетрапом, диспетчер на стойке контроля посадки по готовности воздушного судна приглашает пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности пройти на борт воздушного судна вне очереди, до посадки остальных пассажиров. В случае если на момент начала посадки на рейс пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности нет на входе на посадку, диспетчер на стойке контроля посадки обеспечивает приоритетное обслуживание по факту их прибытия.

Пункт 26.9 Приказа Минтранса № 24 регламентирует, что если воздушное судно установлено на месте стоянки, не оборудованном телетрапом,

транспортировка пассажиров производится с использованием спецмашины, амбулифта или перронного автобуса.

Согласно пункта 26.10 Приказа Минтранса № 24 сотрудники специализированного подразделения обслуживающей организации осуществляют размещение пассажиров на борту воздушного судна в сопровождении бортпроводника на пассажирские места, указанные в посадочном талоне.

Согласно п. 16 Приказа Минтранса № 24 кресло-коляска с электрическим приводом, используемое пассажиром, сдается в зарегистрированный багаж при регистрации на рейс, что и было сделано Авиакомпанией в рассматриваемом случае.

В ходе проверки Ваших доводов о возможных нарушениях федерального законодательства в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее – Авиакомпания) установлено, что в Авиакомпании отсутствует запрет на перевозку литиевых аккумуляторов к инвалидным коляскам.

На официальном сайте Авиакомпании при бронировании билетов предусмотрено, что переход со страницы заполнения данных о пассажирах невозможен к следующей странице без подтверждения ознакомления с Правилами применения тарифов и Общими правилами перевозки пассажиров и багажа Авиакомпании.

Статьей 106.1 ВК РФ предусмотрено, что при заключении договора воздушной перевозки пассажира пассажир из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности обязан сообщить перевозчику или агенту перевозчика, осуществляющему бронирование, продажу и оформление перевозочных документов, об имеющихся у такого пассажира ограничениях жизнедеятельности в целях обеспечения ему соответствующих условий воздушной перевозки.

Согласно п. 14, п. 25 «Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (далее – ФАП № 82) пассажир при бронировании сообщает необходимую информацию о своих персональных данных и, при наличии, – об особых условиях перевозки пассажира, багажа. Для бронирования необходимо согласовать с перевозчиком перевозку пассажира, чья способность передвигаться при использовании воздушным транспортом ограничена и/или чье состояние требует особого внимания при обслуживании.

Аналогичное требование установлено правилами перевозки Авиакомпании, которые размещены на официальном сайте https://www.utair.ru/support/7/kak_perevezti_kreslo_kolyasku.

При оформлении билета маломобильному пассажиру на сайте Авиакомпании необходимо указать характеристики кресла-коляски, включая его тип. Выбирая вариант «Инвалидное кресло аккумуляторного типа» пассажир

предупрежден, что аккумуляторы (АКБ) должны быть съёмными, в противном случае кресло к перевозке не принимается.

После приобретения билета, пассажиру нужно обратиться в чат службы поддержки Авиакомпании для согласования перевозки кресла. Подробная информация доступна на сайте Авиакомпании <http://www.utair.ru> в разделе «Как перевезти кресло-коляску». Именно в чате есть возможность изложить подробную информацию о необходимом пассажиру перечне услуг и характеристиках кресла-коляски.

Требования к перевозке кресел-колясок регламентированы «Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (Doc 9284 AN/905 ИКАО).

Электроколяски на аккумуляторных батареях перевозятся в багажном отсеке при условии, что батарея надежно закреплена, ее клеммы защищены и изолированы от коротких замыканий. Такие кресла-коляски оформляются в багаж при регистрации на рейсе. Аэропорт вылета предложит другую коляску и доставит к самолету.

При оформлении билета на сайте Авиакомпании Вы в характеристиках указали кресло-каталку аккумуляторного типа, однако в чат после этого не обращались. При обращении на стойку регистрации в аэропорту Внуково Вами было предъявлено кресло-коляска аккумуляторного типа, характеристики батареи которого не были предварительно согласованы с Авиакомпанией.

Агент на стойке регистрации связался с отделом контроля бронирования Авиакомпании для согласования транспортировки средства передвижения с данным типом аккумуляторов. Одновременно с решением вопроса о допуске к перевозке осуществлялось Ваше информационное сопровождение в чате Авиакомпании. После подтверждения специальной услуги и получения разрешения от Авиакомпании на принятие кресла-коляски к перевозке, устройство было принято к перевозке в багажном отделении воздушного судна.

Также установлено, что по результатам рассмотрения Вашего обращения по рассматриваемому факту Вам в качестве компенсации за причиненные неудобства был начислен бонус в размере 600 миль, которые Вы можете использовать для оплаты части билета, а также различных услуг.

Кроме этого, сообщая, что Авиакомпанией ведутся технические работы по расширению функционала формы заполнения в части возможности указания характеристик батарей к инвалидным коляскам для более оперативного согласования перевозки таких колясок.

Ваше обращение в части доводов о возможных нарушениях законодательства о защите прав потребителей и маломобильных групп населения в аэропорту Ноябрьска направлено для рассмотрения Новоуренгойскому транспортному прокурору. О результатах его рассмотрения Вы будете уведомлены Новоуренгойской транспортной прокуратурой.

Ваше обращение в части доводов о возможных нарушениях законодательства о защите прав потребителей и маломобильных групп населения в аэропорту Внуково г. Москвы направлено для рассмотрения в

Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. О результатах его рассмотрения Вы будете уведомлены Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

С материалами проверки Вы вправе ознакомиться в Сургутской транспортной прокуратуре в рабочие дни.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DF2BCE751E69E29D83B84283D0A90E01
Владелец **Шутарев Виктор Владимирович**
Действителен с 31.10.2024 по 24.01.2026

Исполняющий обязанности
Сургутского транспортного прокурора

младший советник юстиции

В.В. Шутарев